

1514179-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514179-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514179-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164536/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 25609565 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2164536 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL NETO RODRIGUES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

GABRIEL NETO RODRIGUES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 17 de junho de 2022, por volta das 22h28, na Rua Heitor dos Prazeres, nº 01, São Paulo - SP, subtraiu, para si, 01 aparelho celular Apple/ Iphone 11, avaliado em R\$4.000,00 (quatro mil reais), pertencente à vítima L. S. B.

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 (fls. 80/82). O réu foi citado pessoalmente (fls. 129) e ofereceu resposta à acusação (fls. 100/101).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, concordou com a manutenção das penas no mínimo legal e a fixação do regime mais benéfico.

A defesa pugnou pela fixação das penas no mínimo legal, incidência das atenuantes

da menoridade e da confissão, o reconhecimento do privilégio, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os policiais militares relataram que faziam patrulhamento de rotina quando foram solicitados pela vítima, que informou que um indivíduo, utilizando uma bicicleta preta, havia acabado de subtrair seu aparelho de telefone celular modelo iphone de cor vermelha e indicou o sentido pelo qual se evadiu. Saíram em patrulhamento no sentido indicado e avistaram o réu, o qual, ao perceber a presença policial, dispensou um aparelho celular. Ele acabou caindo da bicicleta e foi abordado. Em poder dele foi encontrado um aparelho de celular da marca Xiaomi, cujo proprietário não foi identificado. A vítima compareceu ao local, reconheceu o aparelho por ele dispensado, bem como o réu como autor do delito. O réu confessou a prática delitiva.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

A autoria é certa. Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiância de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

E o próprio réu confessou a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com o conjunto probatório.

O crime consumou-se. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". A vítima confirmou que o réu subtraiu seu bem e fugiu com a bicicleta, sendo abordado posteriormente pelos policiais militares, restando inquestionável que o réu teve a posse da res furtiva.

Inviável o reconhecimento da figura privilegiada, tendo em vista o valor do bem, que supera o valor do salário mínimo, fixado pelo E. STJ como parâmetro para a incidência da causa de diminuição de pena.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas permanecem no mínimo legal, eis que inviável a redução aquém do mínimo nesta fase, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas permanecem no patamar visto acima.

Diante da sua primariedade e do quantum de penas, fixo o regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, o réu GABRIEL NETO RODRIGUES FERREIRA, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor do Fundo Penitenciário. Com o trânsito em julgado, intime-se o réu para recolhimento do valor e, com a comprovação do recolhimento, venham os autos à conclusão para extinção da pena.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA